

SAN ISIDRO, 08 de junio de 1977.-

ORDENANZA NUMERO: **5 2 4 7**

VISTO las numerosas dificultades que ofrece la instrumentación en la vía pública de las comprobaciones de faltas a las normas reguladoras del tránsito, especialmente en los días y horas en que éste alcanza los niveles de mayor intensidad; y

CONSIDERANDO:

QUE el procedimiento de identificación de los contraventores y labrado de las respectivas Actas de Comprobación, obliga a mantener detenidos en la vía pública por lapsos habitualmente prolongados – que normalmente se extienden, además, por la necesidad de ofrecer explicaciones y evacuar consultas de sus conductores- los vehículos sorprendidos en falta;

QUE tales circunstancias contribuyen a comprometer aún más la circulación vehicular, de por si no suficientemente fluida en razón de la angostura de las calzadas de la mayor parte de las arterias y del estacionamiento inevitable y necesariamente permitido en ellas;

QUE sólo en ocasiones resulta posible al agente municipal actuante instar al conductor en falta a detener su vehículo junto a la acera más próxima para cumplimentar el procedimiento; hecho que adquiere caracteres de verdadera excepcionalidad en las zonas claves de la actividad del Partido donde, precisamente, se hace imprescindible dotar al tránsito de mayor agilidad y fluidez;

QUE otras jurisdicciones municipales de la Provincia de Buenos Aires han adoptado ya el expediente de retener por 24 horas el registro para Conducir de los presuntos infractores reemplazándolo por una ficha en la que constan los datos personales de éste y que lo habilita para transitar por ese período de tiempo en el Partido, lapso dentro del cual deberán comparecer ante el tribunal de Faltas local;

QUE la adopción de tal sistema contribuiría efectivamente a dar solución a las dificultades apuntadas más arriba;

En ejercicio de las facultades que le acuerda la Ley provincial N° 8613, EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO, SANCIONA Y PROMUUYLGA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A:

ARTICULO 1°.- La autoridad municipal en ejercicio de las funciones de control y ordenamiento del tránsito en el Partido, podrá retener los Registros para Conducir vehículos de los presuntos infractores a los normas que regulan aquel por un plazo que, en ningún caso, excederá de las VEINTICUATRO (24) HORAS hábiles.-

/////

Ref.: Expte. Nro. 3321-G-1977.-

////

ARTICULO 2°.- En todos los supuestos en que se adoptare el procedimiento previsto en el ***** artículo anterior, el funcionario o agente municipal actuante hará entrega al presunto infractor de una ficha en la que constarán los datos personales de este y las referencias que permitan la identificación del vehículo que conduzca, la que tendrá carácter de PERMISO PROVISORIO para transitar dentro del Partido por un lapso no mayor de del establecido en el artículo 1°.

Dentro de ese término, o el menor que se fijare, por vía reglamentaria, intimarán al conductor a comparecer ante el tribunal Municipal de Faltas.-

ARTICULO 3°.- La Dirección de Tránsito proyectará y elevará a consideración del Departamento Ejecutivo dentro de los quince (15) días siguientes la sanción de esta Ordenanza, las normas dirigidas a reglamentar la aplicación de las presentes disposiciones, las que deberán tender a procurar la mayor celeridad en el diligenciamiento de los trámites respectivos.

Simultáneamente proyectará el diseño y contenido de las fichas de permiso provisorio, para su oportuna aprobación por el Departamento Ejecutivo.-

ARTICULO 4°.- La vigencia de esta Ordenanza queda condicionada a la sanción de los instrumentos reglamentarios a que alude el artículo anterior.-

ARTICULO 5°.- Cúmplase. Regístrese. Publíquese. Dése a conocimiento de la Dirección de ***** Tránsito y del tribunal Municipal de faltas.-